

1501427-09.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... tem antecedente de roubo e tráfico de drogas; não conhece policial responsável pela abordagem.

Bruno Machado confessou a prática do delito; disse que é motorista e ganharia R\$ 200,00 para levar o caminhão até a Rodovia Dom Pedro; caminhão estava parado, foram em sentido ao motorista; depoente estava no veículo preto; confirma versão dos agentes de que encostou caminhão e fugiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

1ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista - SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501427-09.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501427-09.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

MICHAEL ANTONIO JACÓ SANTOS SILVA, RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS e BRUNO MACHADO foram processados como incurso no art. 157, § 2º, II e V, do CP, porque em 1/6/2022, por volta das 10h40, na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, altura do km 52, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidades de desígnios entre si e com outra pessoa não identificada, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima Adelmo Souza Lemos, um caminhão Mercedes Benz/Axor 2036 LS, de cor branca e placa BCX5G68 - São José dos Pinhais/PR (avaliado em R\$ 500.000,00); um semirreboque SR/Facchini SRF Loed, de cor cinza e placa BCX5G66 - São José dos Pinhais/PR (avaliado em R\$ 150.000,00); 18 (dezoito) racks metálicos utilizados para o transporte de para-choques (carga avaliada em R\$ 38.619,01); uma carteira, contendo documentos e cartões bancários; uma corrente, de cor prata, com pingente de letras MC; e uma pulseira de couro, pertencentes à empresa Cor de Ouro Logística - ME e à vítima Adelmo Souza Lemos.

A denúncia foi recebida por decisão proferida às fls. 276/277, em 20/6/2022.

Citados, os acusados Michael e Rafael apresentaram resposta às fls. 332/338,

sustentando sua inocência. Bruno, às fls. 341/343, pleiteou sua absolvição sumária. Ratificado o recebimento (fls. 352/353).

Realizou-se audiência de instrução, oportunidade em que ouvidos a vítima, testemunhas e os acusados (fls. 405/406).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da peça acusatória (fls. 434/449). A defesa ponderou a fragilidade da prova quanto ao réu Rafael, não reconhecido pela vítima, e requer, em caso de condenação, que o seja nos termos do art. 14, II, do CP. Quanto a Michael e Bruno, requereu a consideração da confissão (fls. 455/466).

É o relatório.

O processo transcorreu regularmente, sem preliminares ou nulidades a enfrentar. Passa-se ao julgamento do mérito.

O crime de roubo está tipificado no art. 157, do CP: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência"; de acordo com Nucci (Código Penal Comentado, 21ª ed., p. 830/831), o roubo "nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. "É a reiteração da fórmula do furto a que se incorporam circunstâncias, de maneira tal que um roubo não pode existir sem que previamente seja furto" - grifou-se.

Segundo o STJ (AgRg no HC 561498): "Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. Outrossim, o delito previsto no artigo 157, parágrafo 1º, do Código Penal (roubo impróprio), consuma-se no momento em que, após o agente se tornar possuidor da coisa, a violência é empregada, consoante ocorreu na presente hipótese" - grifou-se.

Na hipótese, ouvida em juízo, a vítima Adelmo Souza Lemos disse que estava subindo a Rodovia Edgar Máximo Zambotto, próximo ao km 50/52, a 10/15 km/h; apareceu um carro prata ao lado, salvo engano um fiesta sedan, e o passageiro comentou que tinha uma cinta caída na traseira do caminhão, que poderia causar acidente; parou; quando foi descer, um fiesta preto encostou e mandou descer; viu reflexo de outro carro encostando atrás da carreta; foi jogado dentro do carro e levado; machucou costela; "magrinho branquinho" o ameaçava muito; próximo a uma barraca de pastel havia viatura da polícia; diminuíram velocidade; "magrinho branquinho" dizia que quando chegasse no cativeiro "ia ver"; conseguiu abrir a porta, pulou, e foi em direção à viatura; polícia foi atrás e conseguiu prendê-los; o responsável pela condução do caminhão roubado era mais velho; vítima permaneceu no local que contactou a polícia; "branquinho" não tirou/apresentou arma, só ficava segurando com a mão, dizendo pra não fazer movimento brusco; "branquinho" estava mais alterado, e dizia que caminhão que estava atrás tinha visto o roubo, e que queria abordar o outro motorista; roubo durou cerca de 10/15 minutos; fugiram e polícia foi atrás; "branquinho" pegou corrente e pulseira (recuperados); dentro do caminhão ficou carteira com documentos, celular, cartão de crédito e outros objetos (não recuperou); estavam com "cara limpa"; foi traumático; "eu não consigo parar em lugar nenhum, nem quando eu tô...assim, com meu carro"; a polícia conseguiu prender pessoas que estavam consigo no carro (preto) e o senhor que ficou no caminhão que dirigia; carga do caminhão avaliada em aproximadamente R\$ 50.000,00.

Em procedimento de reconhecimento judicial, com as cautelas do art. 226 do CPP, reconheceu os n. 3, 1 (incorreto), 2.

Também foram ouvidos os policiais responsáveis pela ocorrência.

Ricardo Alexandre Lopes dos Santos narrou que estava parado no km 54 da Rodovia Máximo Zambotto; vítima veio em direção à guarnição, apontando veículo preto e informando que passageiros eram responsáveis por roubo; realizada perseguição e abordagem; em poder de Rafael havia pulseira e corrente, posteriormente identificada pela vítima; foram informados pelo COPOM que outra equipe havia

encontrado terceiro assaltante; abordou Rafael e Antonio; iniciaram a perseguição logo após veículo passar; vítima informou que estava em situação de cárcere no interior do veículo; "questão de metros"; não se lembra se confessaram, mas estavam muito nervosos; vítima os reconheceu "sem sombra de dúvidas".

Fabrizio de Oliveira Pinto da Fonseca relatou que foi informado de emplacamento de veículo recém roubado seguindo na Rodovia Máximo Zambotto; condutor do caminhão subtraído, ao notar presença da viatura, parou na rodovia e se evadiu por mata existente; depoente coordenou cerco e se posicionou em uma das prováveis rotas de fuga; abordado; em entrevista informal, confessou participação no crime, dizendo que receberia R\$ 200,00 para conduzir caminhão; os outros dois participantes foram detidos pelo policiamento rodoviário, mas depoente teve pouco contato; teve contato com vítima, que narrou a dinâmica dos fatos.

Anselmo Wellington Bueno expôs que foram informados via rádio que viatura de Campo Limpo Paulista foi contatada por pessoa dizendo ter sido vítima de roubo, cujo veículo tinha ido sentido Jarinu/SP; localizaram caminhão em contrafluxo; retornaram viatura e tentaram abordagem; motorista parou caminhão bruscamente e atravessou em área de mata; fizeram cerco; pediram apoio, inclusive do helicóptero Águia da Polícia Militar; enquanto aguardavam apoio, outra guarnição apresentou duas pessoas que confessaram prática do crime; continuaram cerco na área da mata; posteriormente, outra equipe conseguiu deter o terceiro, atrás da mata.

Nesse sentido, o delito está materializado pelos autos de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/8), autos de exibição e apreensão (fls. 14/19) e entrega (fls. 20/23), autos de reconhecimento (fls. 28/31), auto de avaliação (fl. 35), e depoimentos produzidos em sede policial e judicial.

Passa-se à análise da autoria delitiva.

Os três acusados permaneceram em silêncio na fase policial.

Em juízo, Michael Antonio Jacó Santos Silva confessou a prática do roubo mas negou que a vítima tenha sido colocada no veículo; narrou que após parar o carro, vítima saiu correndo; foram embora com o caminhão; cerca de três/quatro minutos foi abordado pela viatura da Tor (PM); vítima não foi colocada dentro do carro; entraram no carro/caminhão e foram sentido Jarinu/SP; policiais mandaram deitar no chão e abordaram; estava no carro preto.

Rafael Pinheiro dos Santos negou a autoria delitiva; disse que se encontrava na Avenida Máximo Zambotto arrumando pneu da sua moto; foi abordado pelos policiais da Tor; puxaram histórico penal e o levaram preso; não conhece Michael e Bruno; seu irmão foi buscar a moto depois de três dias; trabalha de pintor em Francisco Morato/SP; tem antecedente de roubo e tráfico de drogas; não conhece policial responsável pela abordagem.

Bruno Machado confessou a prática do delito; disse que é motorista e ganharia R\$ 200,00 para levar o caminhão até a Rodovia Dom Pedro; caminhão estava parado, foram em sentido ao motorista; depoente estava no veículo preto; confirma versão dos agentes de que encostou caminhão e fugiu pela mata antes de ser abordado; não tem antecedentes criminais.

Nesse sentido, não há maiores dúvidas sobre a participação de Michael e Bruno, que confessaram a prática do delito, em consonância com as demais provas produzidas.

A única divergência se refere ao depoimento de Michael que negou ter colocado a vítima no interior do veículo utilizado para a prática do roubo após a subtração do caminhão. A versão, no entanto, não encontra amparo na prova dos autos, e é contrária ao relato da vítima e dos policiais que a recepcionaram logo após ter logrado êxito em escapar do veículo em movimento.

Pontua-se que o depoimento da vítima, quando corroborado pelas provas dos autos, assume especial relevância: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DA VÍTIMA SEGURO E AMPARADO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, dentre os quais, a parcial confissão judicial de um dos réus e os testemunhos dos policiais que diligenciaram a ocorrência, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1500173-66.2022.8.26.0296; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda;

Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaguariúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/11/2022; Data de Registro: 25/11/2022)" - grifou-se.

Com relação a Rafael, a condenação é igualmente impositiva.

A versão por si apresentada é inverossímil e está em desarmonia com as provas produzidas sob o crivo do contraditório.

O policial militar Ricardo participou de sua abordagem, e encontrou objetos da vítima em seu poder. O depoimento é corroborado pelos dos outros dois agentes, que embora não tenham participado da perseguição ao veículo em questão, foram informados da detenção de outras duas pessoas.

Pontua-se que "o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP" (STJ, AREsp 1936393).

Apesar de não reconhecida em juízo pela vítima, foi reconhecida em sede policial (fl. 30), bem como presa em flagrante (fls. 1/2), constatações que cotejadas com o depoimento da vítima e dos agentes não deixam dúvidas sobre sua participação no delito, impondo-se a condenação pelo roubo consumado, ante a inversão da posse dos bens subtraídos.

Com relação ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), é inquestionável, pois a vítima atestou que foi roubada por mais de uma pessoa, o que é corroborado pelas confissões de Michael e Bruno.

Sobre a restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP), deve ser afastada, pois sua incidência demanda relevância jurídica para a consumação do roubo, não ocorrida na hipótese, já que o ofendido fugiu do veículo incontinentemente ao roubo, cerca de 10/15 minutos depois.

De acordo com o STJ: "Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017" (AgRg no HC 738949/SP) - grifou-se.

No caso, sem prejuízo de tal circunstância consubstanciar maior reprovação concreta ao delito, não é apta à incidência da causa de aumento, dada a ausência de relevância para a consumação do crime em questão.

Passa-se à dosimetria das penas.

Na primeira fase, em atenção ao art. 59 do CP, a restrição temporária da liberdade da vítima, que inclusive mencionou lesão em sua costela em razão da força com que arremessada ao banco de trás do veículo, justifica o acréscimo de 1/6 às reprimendas, em razão de sua maior reprovabilidade concreta.

Ainda, Rafael (fls. 190/192 - processo n. 0000213-35.2012.8.26.0115) e Michael (fls. 195/197 - processo n. 0006676-66.2007.8.26.0115) possuem maus antecedentes, permitindo o acréscimo de 1/6 à pena.

Sobre as consequências, o trauma usual às vítimas de roubo, sem circunstâncias concretas que excedam a figura abstrata, assim como quanto as demais circunstâncias.

Desta forma, as penas-base são fixadas em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Rafael e Michael, e 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para Bruno.

Na segunda fase, Rafael é multireincidente (fls. 190/192 - processos n. 0002100-52.2017.8.26.0544, 0014883-71.2018.8.26.0502), inclusive específico (autos n. 0001091-91.2011.8.26.0115), acrescendo-se 1/5 à pena-base, ajustada para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Com relação a Michael, embora confesso (art. 65, III, "d", do CP), é multireincidente (fls. 195/197 - processos n. 0008561-40.2015.8.26.0405 e 0002638-11.2007.8.26.0115), de modo que deve ser acrescido 1/6 à reprimenda, conforme

chancelado pelo STJ no tema 585, ajustada a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto a Bruno, cabível a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do CP para restabelecer a pena no mínimo legal.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, I, do CP, majorando as penas na terça parte, definitivamente fixadas em: a) 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Rafael; b) 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Michael; c) 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Bruno.

O regime inicial, para todos os acusados, é o fechado. Rafael e Michael são reincidentes e foram condenados a pena superior a 8 (oito) anos. Bruno, apesar de primário, praticou crime de roubo de caminhão em concurso de agentes e, ainda que por tempo irrelevante à incidência da causa de aumento, com restrição à liberdade da vítima, circunstâncias que nos termos do art. 33, § 3º, do CP justificam a fixação do regime mais gravoso para início de cumprimento da pena.

Descabida a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de suspensão condicional, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar MICHAEL ANTONIO JACÓ SANTOS SILVA, RAFAEL PINHEIRO DOS SANTOS e BRUNO MACHADO como incurso na conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do CP às penas: a) de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Rafael; b) de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para Michael; c) de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para Bruno.

O regime inicial para todos os acusados é o fechado, com fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Mantidos os fundamentos da decisão das fls. 208/211, aos quais se acresce a presente condenação, de rigor a manutenção da custódia cautelar dos acusados. Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória da pena.

Comunique-se o ofendido sobre a prolação da sentença (art. 201, § 2º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) expeçam-se guias de execução definitiva; b) oficie-se ao TRE para os fins do art. 15, III, da CF/1988, na forma do art. 71, § 2º, do Código Eleitoral; c) oficie-se ao IIRGD; d) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima permitida à ilustre advogada dativa.

Custas pelos acusados, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, § 9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela instrução processual (art. 98, § 3º, do CPC, c/c art. 3º do CPP).

Com relação à multa, após o trânsito em julgado, intime-os para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (art. 686 do CPP). Recolhida, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (art. 480, § 2º). Em caso de inadimplência, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ.

Registro dispensado (art. 72, § 6º, das NSCGJ).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Campo Limpo Paulista, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA